

FACTURE ET BON DE LIVRAISON NE POUVANT SERVIR D'ACQUIT - Pour tout paiement à terme, le règlement s'effectuera par virement, prélèvement automatique, chèque, ou selon les conditions convenues avec la société. Toute réclamation doit être formulée dans les 48 heures. Merci de préparer l'échange des emballages pour gagner du temps. Tout litige sera de la compétence du Tribunal de Commerce de Paris.

Facturé à :
AK MONTFERMEIL
65 , RUE HENRI BARBUSSE
93370 MONTFERMEIL

Livré à :
AK MONTFERMEIL
65 , RUE HENRI BARBUSSE
93370 MONTFERMEIL

N° de FACTURE	DATE	N° de CLIENT	TOURNEE	ORDRE
915189	02/07/26	001923		

QUANTITE	DESIGNATION DU PRODUIT	P. T.T.C. EUROS
MARCHANDISES LIVREES AVEC BON DE LIVRAISON		

Mts PUBLIC T.T.C.	Mts MARCH. H.T.V.A.	Mts T.V.A.
	32,50	6,50
	32,50	6,50

EUROS

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE DISTRIBUTION FRANPRIX ET SEDIFRAIS

[applicables au jour de la commande du Client]

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Les présentes conditions générales de vente (ci-après, les « CGV ») régissent toutes opérations de vente réalisées par les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX(Société par actions simplifiée, au capital de 800 000 €, RCS Créteil n°414 265 165, dont le siège social est situé 2 route du Plessis, 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE) et SEDIFRAIS(Société en nom collectif, au capital de 105 000 €, RCS Pontoise n° 341 500 858, dont le siège social est situé 6 rue Nungesser et Coli, 95500 GONESSE) - ci-après désignées les « Sociétés » - auprès de tout client professionnel. Toute commande adressée à l'une et/ou l'autre des Sociétés ou toute acceptation d'offre émanant de l'une ou l'autre des sociétés emporte l'adhésion sans réserve des dispositions des CGV. Les CGV s'appliquent intégralement, sauf stipulation contraire convenue expressément et par écrit entre la ou les Sociétés et le client (ci-après le « Client »). Les CGV constituent, conformément à l'article L 441-1 du Code de commerce, le socle de la relation commerciale entre le Fournisseur et le Client. Les Sociétés et le Client sont désignés, ensemble, les « Parties ».

ARTICLE 2 : TRAITEMENT DES COMMANDES ET ANNULATION

Par bon de commande ci-après « Commande », il faut entendre tout ordre écrit émis par le Client et remis par voie _physique ou dématérialisée_ à l'une des Sociétés.

2.1 Toute Commande passée est ferme et définitive pour le Client dès sa réception par les Sociétés.

2.2 Aucune Commande ne peut dès lors être modifiée ou annulée sans accord préalable et écrit convenu entre les Sociétés et le Client, étant précisé que toute modification de la commande initiale provenant du fait du Client et acceptée par les Sociétés peut entraîner une modification du délai de livraison et un supplément de prix.

2.3 Les Sociétés ne s'engagent sur aucun suivi de tel ou tel produit référencé et demeure libre de modifier à tout moment lesdits produits.

ARTICLE 3 : LIVRAISON

3.1 Les produits sont livrés à l'adresse du magasin ou de tout autre lieu indiqué par le Client, lors de la Commande. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des disponibilités des produits et des conditions logistiques.

Les Sociétés s'efforcent de respecter les délais de livraison mais ne sont pas tenues à une obligation de résultat et ne pourront voir leur responsabilité engagée du fait d'éventuels retards. Le délai indiqué est de plein droit suspendu par tout événement indépendant du contrôle des Sociétés et/ou tout événement de force majeure, ayant pour conséquence de retarder la livraison. La force majeure s'entend au sens du droit français. Cette suspension ne saurait avoir pour effet d'ouvrir droit à annulation de Commande ou à dommages et intérêts au profit du Client. En toute hypothèse, la livraison dans le délai prévu ne peut intervenir que si le Client est à jour de toutes ses obligations et notamment de ses obligations de paiement à l'égard des Sociétés. Faute d'un seul paiement à bonne date, en cas de ventes successives, les Sociétés peuvent suspendre leurs livraisons jusqu'à ce qu'elles soient intégralement réglées.

3.2 La livraison est effectuée par la délivrance des produits au Client et constatée par un bordereau de livraison ou accusé de livraison.

3.3 Les retards raisonnables ne peuvent donner lieu à un quelconque droit d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts. Le nombre et l'état des marchandises doivent être vérifiés au moment de la livraison comme indiqué à l'article 4.

3.4 Aucune modification du lieu de livraison ne pourra intervenir sans le respect d'un délai de préavis suffisant pour enregistrement dans les systèmes informatiques des Sociétés et sous réserve de validation des Sociétés avant toute Commande.

ARTICLE 4 : ACCEPTATION DES PRODUITS - CONTROLE A RECEPTION

4.1 À réception des produits, le Client doit immédiatement vérifier l'état et la conformité des produits livrés.

4.2 Le Client doit faire constater par écrit contradictoire sur la lettre de voiture auprès du transporteur les éventuelles avaries ou palettes manquantes par des réserves claires, précises et complètes. Le Client devra confirmer sa réclamation selon les modalités applicables à ce type de demande (notamment appel du service client et saisie informatique) dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la livraison de la marchandise. Il en est de même en cas de non-conformité par rapport à la facture ou au bordereau de livraison, défauts apparents ou manquants.

4.3 Les Sociétés n'accepteront aucune réclamation, retour ou demande d'avoir, qui n'auraient pas été signalés selon la procédure décrite ci-dessus.

La mention « sous réserve de déballage », « sous réserve de vérification » ou de toute autre mention similaire, n'a aucune valeur vis à vis des Sociétés et ne pourra être admise comme réserve. La responsabilité des Sociétés ne peut en aucun cas être mise en cause pour des faits intervenus au cours du transport, quand bien même le transporteur aurait été choisi par les Sociétés. Sauf si la responsabilité exclusive des Sociétés est incontestablement établie judiciairement ou si elle est expressément reconnue par les Sociétés, les frais et risques de retour seront à la charge du Client. Par ailleurs, si la responsabilité des Sociétés devait être retenue, elle ne pourra en aucun cas aller au-delà du prix d'achat de la marchandise payée par le Client et ce dernier ne pourra prétendre à l'obtention de dommages et intérêts, pour quelque cause que ce soit.

4.4 Dans l'hypothèse où un ou plusieurs produits s'avéreraient, après examen contradictoire, défectueux du fait d'un vice apparent, les Sociétés s'engagent à rembourser lesdits produits à leur valeur de facturation sous forme d'avoir.

Les réclamations valablement formulées par le Client ne dispensent en aucune manière ce dernier de procéder au paiement de l'intégralité du prix des commandes

4.5 Le Client doit suivre toutes les instructions de retrait-rappel des produits qui lui seraient données par les Sociétés.

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE PAIEMENT

5.1 Il est rappelé que les relations commerciales entre les Sociétés et le Client sont fondées sur une relation d'achat/vente.

5.2 Toutes les marchandises sont payables à la date indiquée sur la facture et le délai est établi conformément à l'article L441-10 du Code de commerce. En cas de règlement anticipé par le Client, aucun escompte ne sera pratiqué.

5.3 En cas de retard de paiement, de l'une quelconque des échéances, les Sociétés se réservent le droit, sans qu'aucune indemnité ne soit due au Client, de :

(i)-Exiger le paiement immédiat de l'ensemble des sommes dues, celles-ci devenant immédiatement exigibles quelle que soit leur échéance initialement prévue ; s'en suivra le paiement comptant, c'est-à-dire soit à la livraison soit préalablement à la livraison, de toute marchandise commandée.

(ii)-Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non privilégiée de la créance puis sur les sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne.

(iii)-Réduire, suspendre ou annuler les livraisons des commandes en cours, sur information préalable du client.

(iv)-Appliquer, sans mise en demeure préalable, des pénalités de retard à toutes sommes dues le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dont le taux est celui visée par l'article L441-10 du Code de Commerce soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

(v)-Exiger le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, pour chaque facture payée en retard, et le paiement de tous frais complémentaires justifiés, consécutifs au non-règlement à l'échéance, sans préjudice de la réparation de tout dommage subi.

5.4 Pour tout paiement à terme, le règlement s'effectuera par virement, prélèvement automatique, chèque, ou selon les conditions convenues entre nos Sociétés et le Client. Le Client s'engage à communiquer aux Sociétés tous les changements à intervenir dans sa domiciliation bancaire. A défaut, le Client sera débité des frais occasionnés par le retour d'effets impayés pour changement de domiciliation.

5.5 Les Sociétés se réservent la faculté de compenser, de plein droit, et sans formalités, toutes les sommes qu'elles resteraient devoir au Client avec les dettes du Client dès lors que les conditions de la compensation légale sont constituées. Toute suspension, déduction ou compensation opérée unilatéralement par le Client sera traitée comme un défaut de paiement et entraînera toutes les conséquences d'un retard de paiement.

ARTICLE 6 : PRIX

Les prix s'entendent nets et hors taxes et sont stipulés en euros (€). Les prix sont variables à tout moment. Le prix d'achat est celui du tarif en vigueur au jour de la commande. Toute apparition de nouvelle taxe ou augmentation du taux d'une taxe existante entre la commande et la facture sera automatiquement répercutée sur le prix des produits.

ARTICLE 7 : TRANSFERT DES RISQUES

Le transport est organisé par les Sociétés ou un transporteur qu'il désigne. Les risques de perte ou de détérioration et plus généralement, le transfert des risques des marchandises sont supportés par les Sociétés, jusqu'au déchargement de la marchandise à son point d'enlèvement par le Client lequel, sauf disposition contraire expressément convenue avec le client, se situe devant le magasin ci-après « la Livraison ».

Le Client fait son affaire de mobiliser le matériel et les collaborateurs nécessaires pour la réception des marchandises, les Sociétés ne mettant aucune main d'œuvre et/ou aucun matériel à disposition du Client à cette fin.

En conséquence, le Client souscrita tous contrats d'assurances utiles garantissant les risques de perte, destruction ou vol des marchandises à compter de sa Livraison.

ARTICLE 8 : RESERVE DE PROPRIETE

8.1 De convention expresse et par dérogation aux dispositions de l'article 1583 du Code Civil, il est convenu avec le Client que le transfert de la propriété des marchandises livrées est suspendu jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et accessoire, même en cas d'octroi de délai de paiement, ledit paiement s'entendant de l'encaissement effectif. L'acceptation des livraisons ou des documents afférents à ces livraisons vaut acceptation de la présente clause.

Ainsi, à défaut de paiement du prix à l'échéance convenue, les Sociétés se réservent expressément la faculté de faire jouer les droits qu'elles détiennent au titre de la présente clause, pour l'une quelconque de leurs créances, sur la totalité des marchandises commandées en possession du Client, ces dernières étant conventionnellement présumées celles étant impayées. Les Sociétés pourront ainsi reprendre les marchandises ou les revendiquer afin de couvrir toutes factures impayées et ce, après mise en demeure par lettre recommandée ou sommation par commissaire de justice demeurée sans effet dans les vingt-quatre (24) heures de leur présentation, sans préjudice de leurs droits de résolution des ventes en cours.

8.2 Les marchandises restant la propriété des Sociétés jusqu'au paiement intégral du prix, il est interdit au Client d'en disposer, notamment de les donner en gage, les échanger, les transférer en propriété à titre de garantie.

Toutefois, à titre de simple tolérance et pour les seuls besoins de son activité, les Sociétés autorisent le Client à revendre les marchandises. Le Client s'engage en conséquence à informer ses clients, revendeurs professionnels, de l'existence de la clause de réserve de propriété pesant sur les marchandises et du droit que se réservent les Sociétés de revendiquer, entre leurs mains, soit la marchandise litigieuse, soit le prix. Le Client s'oblige également, en contrepartie, à réaliser non seulement en fin d'exercice mais d'une manière permanente, par tous moyens à sa convenance, l'identification des marchandises en réserve de propriété. Le Client devra faire figurer à l'actif de son bilan les marchandises faisant l'objet de la réserve de propriété. Les marchandises en instance de vente sont présumées impayées à concurrence de la créance des Sociétés selon la règle "premier entré, premier sorti" (FIFO). Autrement dit, tout paiement par le Client sera affecté aux marchandises les plus anciennes et ce seront les marchandises objet de la dernière livraison qui seront toujours considérées comme assorties de la réserve de propriété.

8.3 Malgré l'application de la présente clause de réserve de propriété, le Client en deviendra responsable, ainsi qu'il est dit ci-dessus, la livraison entraînant le transfert des risques. Le Client s'engage en conséquence à apporter tous ses soins à la garde et à la conservation desdites marchandises et à souscrire un contrat d'assurances garantissant les risques de perte, vol ou destruction des produits en sa possession, pendant toute la durée de la réserve de propriété. Les règlements provenant de la Compagnie d'assurances sont réputés acquis par les Sociétés.

8.4 Le Client avertit immédiatement les Sociétés par tout moyen assurant une communication parfaite de tout fait de nature à compromettre son droit de propriété, notamment de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de liquidation ou de redressement judiciaire, de saisies ou de toute autre mesure conservatoire. En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de liquidation ou de redressement judiciaire, le Client participera activement à l'établissement d'un inventaire des marchandises se trouvant dans ses stocks et dont les Sociétés revendiquent la propriété ou le paiement et à l'assister efficacement dans la procédure de revendication introduite auprès des autorités compétentes. En cas de saisie ou de toute autre mesure conservatoire sur les marchandises livrées par les Sociétés, le Client élèvera toutes protestations à l'égard du tiers et prendra toutes mesures conservatoires et d'exécution. La restitution des marchandises, en cas de désaccord entre le Client et les ou l'une des Sociétés, sera obtenue sur ordonnance rendue en référé par le Président du Tribunal de Commerce compétent, saisi par la Partie la plus diligente. Le cas échéant, la décision statuera sur la désignation d'un expert en vue de constater l'état des marchandises restituées et d'en fixer la valeur au jour de la reprise. Le Client et les Sociétés conviennent expressément de ce que les frais d'expertise seront supportés intégralement par le Client qui procédera à la consignation. A partir de l'expertise rendue, les comptes entre la ou les Sociétés et le Client seront liquidés sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts qui pourraient être dus à l'une et/ou l'autre des Sociétés, en réparation de leur préjudice, du fait de la résolution de la vente.

8.5 Tous les frais légaux et judiciaires générés par la récupération des marchandises sous réserve de propriété ou de leur prix seront supportés par le Client.

ARTICLE 9 : EXCEPTION D'INEXECUTION

Les Sociétés pourront, en vertu de l'article 1219 du Code civil, refuser d'exécuter leur obligation, alors même que celle-ci est exigible, si le Client n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave et susceptible de remettre en cause la poursuite du contrat. La suspension d'exécution prendra effet immédiatement, à réception par le Client défaillant de la notification de manquements qui lui aura été adressée à cet effet par les Sociétés.

Ce courrier indiquera l'intention de faire application de l'exception d'inexécution tant que le Client n'aura pas remédié aux manquements constatés, signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sur tout autre support durable, écrit permettant de ménager une preuve de l'envoi.

Par exception à ce qui précède, les Sociétés pourront, sans formalisme aucun, faire jouer l'exception d'inexécution à l'égard du Client en cas d'impayés et, à ce titre, refuser d'honorer toute commande tant que l'intégralité de la dette du Client n'aura pas été soldée.

L'exception d'inexécution pourra également être utilisée, à titre préventif, par les Sociétés conformément aux dispositions de l'article 1220 du Code civil, s'il est manifeste que le Client n'exécutera pas à l'échéance les obligations qui lui incombent et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour les Sociétés. Cette faculté est utilisée aux risques et périls des Sociétés. La suspension d'exécution prendra effet immédiatement, à réception par le Client défaillant de la notification de l'intention de faire application de l'exception d'inexécution préventive jusqu'à ce que ledit Client exécute l'obligation pour laquelle un manquement à venir est manifeste, signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sur tout autre support durable, écrit permettant de ménager une preuve de l'envoi.

ARTICLE 10 : CLAUSE RESOLUTOIRE

Faute pour le Client défaillant de s'acquitter de ses obligations de paiement ou de toutes autres obligations, les ventes pourront se trouver de plein droit résolues, 15 jours après mise en demeure restée sans effet, effectuée par les Sociétés par lettre recommandée avec avis de réception et ces dernières se réservent le droit de revendiquer la marchandise concernée par le défaut de paiement et d'exiger une indemnité compensatrice du préjudice occasionné par la résolution de ces ventes.

ARTICLE 11 : LIVRAISON INTERNATIONALE

En cas de livraison internationale, le transfert des risques peut être soumis aux Incoterms en vigueur, à définir par les parties lors de la commande. Les termes Incoterms seront alors expressément mentionnés dans le bon de commande et conformes aux usages internationaux.

ARTICLE 12 : FORCE MAJEURE

12.1 En présence d'un cas de force majeure, la partie empêchée se verra relevée de ses obligations contractuelles pendant la durée de cet événement.

12.2 La partie empêchée devra immédiatement notifier, par toute manière possible, à l'autre partie la survenance du cas de force majeure et des mesures qu'elle compte prendre pour respecter au mieux ses obligations contractuelles.

12.3 En cas de retard ou d'inexécution des obligations dus par la force majeure, la partie non empêchée ne pourra réclamer à la partie empêchée aucune pénalité, intérêt ou tout autre dédommagement de quelque nature que ce soit au titre du préjudice subi.

Nos sociétés ne pourront être tenues responsable des retards ou défauts de livraison en cas de force majeure (intempéries, grèves, blocages, etc.) telle que définie par la jurisprudence française et le droit européen.

ARTICLE 13 : DONNEES PERSONNELLES

Les Parties s'engagent à respecter la réglementation applicable aux traitements de données à caractère personnel et, en particulier, la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018 (ci-après, le « **RGPD** »).

Les termes utilisés dans le Contrat doivent recevoir le même sens que ceux attribués dans le RGPD.

Le Délégué à la Protection des Données des Sociétés peut être contacté à : dpo@franprix.fr

Chaque Partie, en qualité de Responsable de traitement distinct, est amenée à traiter des données personnelles communiquée par l'autre partie au titre notamment la finalité de la gestion de la relation contractuelle.

Chaque Partie s'engage à informer les personnes concernées, obtenir leur consentement préalable si nécessaire, et leur permettre d'exercer leurs droits.

Le Client est informé que la politique de protection des données personnelles le concernant est détaillée en annexe A.

ARTICLE 14 : IMPREVISION

Chacune des Parties déclare, compte tenu de la période de négociations ayant précédé la conclusion du Contrat, qu'elle a pu largement étudier la situation et qu'elle s'est engagée en toute connaissance de cause.

De fait, chacune des Parties renonce expressément à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du Code civil et du régime de l'imprévision qui y est prévu, s'engageant à assumer ses obligations même si l'équilibre contractuel se trouve bouleversé par des circonstances qui étaient imprévisibles lors de la conclusion du Contrat, quand bien même l'exécution s'avérerait excessivement onéreuse et à en supporter toutes les conséquences économiques et financières.

ARTICLE 15 : RENONCIATION - CARACTERE EVOLUTIF DES CGV

Le fait de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des clauses des présentes conditions générales de vente ne vaut pas renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

Les CGV peuvent être amenées à évoluer, ce que le Client reconnaît et accepte expressément, la version en vigueur des CGV est la version mise à disposition des Sociétés au jour de la Commande.

ARTICLE 16 : ATTRIBUTION DE COMPETENCE _ LOI APPLICABLE

16.1 La loi applicable est la loi française. L'application de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandise est exclue.

16.2 Toute contestation, tout litige survenant entre les Parties, liés à l'exécution du Contrat et notamment, sans que cette liste ne soit limitative, en ce qui concerne son existence, sa validité, son exécution, son inexécution ou sa mauvaise exécution, son interprétation ou sa cessation, pour quelque cause que ce soit, donnera lieu à une tentative de règlement amiable entre les Parties, hors les cas relevant de la compétence du juge des référés pour lesquels les Parties conviennent que la saisine du juge peut intervenir sans tentative de règlement amiable préalable.

16.3 La procédure amiable est mise en œuvre à l'initiative de la Partie la plus diligente. Faute pour les Parties de parvenir à un accord dans un délai de 30 jours, à compter du début de la procédure amiable (la procédure amiable débutera lorsque l'une des Parties informera officiellement l'autre Partie de l'existence d'une contestation ou d'un litige), tous les litiges dont la nature ne dépend pas d'une juridiction spécialisée relèveront de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Créteil.